

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2542 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ  
สูงสุด

โจทก์

นาย วิชัย คำศ รี กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 69 (2), มาตรา 70, มาตรา 78 (1)

การค้นในคดีนี้เป็นการค้นเพื่อพบและยึดยาเสพติดซึ่งเป็น สิ่งของที่มีไว้เป็น ความผิดตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ การออกหมายค้นจึงกระทำได้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69(2) และไม่จำเป็นต้องออกหมายจับบุคคลตาม มาตรา 70 ด้วย เมื่อตรวจค้นแล้วพบว่าจำเลยมีเฮโรอินและเมทแอมเฟตามีนไว้ใน ครอบครอง ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า เจ้าพนักงานตำรวจจึงมี อำนาจจับจำเลยได้ตาม มาตรา 78(1)

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 และ ธิบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุกคนละ 15 ปีลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง และลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 7 ปี 6 เดือน จำคุก จำเลยที่ 2 กำหนด 10 ปี 6 เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจโทต่อศักดิ์และสิบตำรวจตรีสมยศ ว่า ในวันเกิดเหตุร้อยตำรวจโทต่อศักดิ์ได้รับแจ้งจากสายลับว่า ที่ ห้องพักเลขที่ 609 อาคารเอส.ดับบลิว แมนชั่น มีการลักลอบขายเฮโรइनและเมทแอมเฟตามีน พยานทั้งสองพร้อมด้วยสายลับจึงนำหมายค้นไปตรวจค้นที่ห้องดังกล่าว เมื่อไปถึงสายลับได้เข้าไปเคาะประตูห้อง ครั้นประตูเปิดพยานทั้งสองกับพวกเข้าไปในห้องพบจำเลยทั้งสองจึงขอตรวจค้น ผลการตรวจพบเฮโรइन จำนวน 10 หลอด และเมทแอมเฟตามีน 1,050 เม็ด ซ่อนอยู่ใต้ฟูก ที่นอนกับหลอดกาแฟจำนวน 1 ถู และเงินอีก 3,000 บาท อยู่ในลิ้นชักหัวเตียง จึงยึดไว้เป็นของกลาง ชันจับกุมจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ และวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามฟ้องแล้วที่จำเลยที่ 2 ฎีกาอีกข้อในทำนองว่าเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นและจับจำเลยที่ 2 โดยไม่ชอบนั้น เห็นว่า การค้นในกรณีนี้เป็นการค้นเพื่อพบและยึดยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ การออกหมายค้นจึงกระทำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69(2) และไม่จำเป็นต้องออกหมายจับบุคคลตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 70 ด้วย เมื่อตรวจค้นแล้วพบว่าจำเลยที่ 2 มีเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าเจ้าพนักงานตำรวจจึงมีอำนาจจับจำเลยที่ 2 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(1)

พิพากษายืน

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตาंगกูร-อำนวย เต๋พันธ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |